

Algemene Voorwaarden – D.T.G. Cleaning

Mijn website is <https://www.dtgcleaning.nl/>. Heb je vragen over deze voorwaarden, dan kun je contact met me opnemen via info@dtgcleaning.nl of per post op D.T.G. Cleaning, **Luitgardestraat 18, 3882 EH Putten**. Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1. Dienstverlening

Mijn dienstverlening bestaat uit schoonmaakwerkzaamheden zoals glasbewassing (particulieren en bedrijven), opleveringen, dakkapellen, reiniging van zonnepanelen, enzovoorts (de Diensten).

Artikel 2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen mij, D.T.G. Cleaning, en jou (de Klant). Ik zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op mijn website, <https://www.dtgcleaning.nl/>.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een opdracht tot het uitvoeren van de Diensten komt tot stand wanneer jij als Klant laat blijken met een opdracht in te stemmen.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Als jij als Klantgegevens aan mij verstrekt, mag ik ervan uitgaan dat deze kloppen en zal ik mijn offerte hierop baseren.
2. Een uitgebrachte offerte voor het uitvoeren van de Diensten is 14 dagen geldig, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 5. Prijs

1. Ik mag de prijs voor de Diensten tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Als ik genooddaakt ben om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige lid, dan heb je als Klant het recht de opdracht tot het uitvoeren van de Diensten te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Je hebt in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3. De prijs voor de Diensten is exclusief eventuele onkosten van mij en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

4. Ik indexeer de vaste prijsafspraken 1x per jaar.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Als jij de factuur niet op tijd betaalt, ben je van rechtswege in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente (als je een consument bent) of de wettelijke handelsrente (als je een onderneming bent) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

2. De volledige vordering op jou is onmiddellijk opeisbaar als:

- a. Je een betalingstermijn overschrijdt;
- b. Je failliet bent verklaard of in surseance van betaling verkeert;
- c. Je (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
- d. Je (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

3. Als je niet op tijd betaalt, ben je per direct in verzuim. Je bent dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

- a. 15% over de eerste € 2500;
- b. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5000;
- c. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
- d. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
- e. 0,5% over het overige deel.

Artikel 7. Contractduur

1. Ik en jij als Klant gaan de opdracht tot het verrichten van de Diensten aan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Opzegging van de overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn (en zonder de verplichting om een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen) door zowel mij als jou.

2. In afwijking van lid 1 ben je als Klant een vergoeding verschuldigd van de helft van het geoffreerde factuurbedrag voor de afgesproken werkzaamheden als je de overeenkomst per direct opzegt en de opzegging valt binnen [12 uur] voordat ik feitelijke werkzaamheden zou uitvoeren voor jou.

3. Als ik de opdracht tussentijds opzeg, zal ik zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan jou. Als de overdracht van de werkzaamheden voor mij extra kosten meebrengt, komen de kosten voor jouw rekening.

Artikel 8. Derden

Ik mag de Diensten (deels) laten uitvoeren door derden.

Artikel 9. Uitvoering opdracht

1. Ik zal de opdracht naar mijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Ik mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. Als ik de opdracht in fasen uitvoer, kan ik de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat jij de resultaten van de vorige fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

4. Zorg ervoor dat je tijdig alle informatie of materialen aan mij verstrekt, die noodzakelijk zijn voor mij om de opdracht uit te voeren.

5. Als je de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag ik de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ik ben uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10. Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen we dat in onderling overleg doen.

2. Ik kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Ik zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Je aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Ik mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van jou weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11. Opschorting, ontbinding

1. Ik mag de opdracht opschorten als ik door omstandigheden (die buiten mijn invloedsfeer liggen of waarvan ik niet op de hoogte was) tijdelijk mijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen we de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Ik mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als je jouw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Je moet mij dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12. Overmacht

1. Ik hoef mijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Ik kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen we allebei de opdracht ontbinden, zonder dat we schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als ik mijn verplichtingen deels ben nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag ik het nagekomen deel factureren.

Artikel 13. Privacy Statement

Ik bescherm jouw persoonlijke gegevens goed. Je kunt mijn privacy statement vinden als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Vrijwaring

1. Je vrijwaart mij voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan mij toerekenbaar is.

2. Als derden mij aanspreken, zal je mij zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van jou in dat geval verwacht mag worden.

3. Als je geen maatregelen neemt, mag ik zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor mij, komen geheel voor jouw rekening en risico.

4. Ik lever alleen diensten.

Artikel 15. Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal ik alle informatie van jou geheimhouden tegenover derden.

2. Ik zal de informatie die door jou is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als ik optreed in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Je zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van mij niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 16. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 17. Strijdige clause

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.